مطبوعات دار الحديث والسنة (٢٢)

غاية اللطف في أصول الفقه

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد

دار النبيلة
للنشر والتوزيع والطباعة
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : غاية اللُّطَف في أصول الفقه

مؤلف الكتاب : حسن معلم داود حاج محمد

عدد الصفحات : ٨٦

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

الطبعة : الأولى

سنة الطباعة : ١٤٤٢هـ

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الناشر : دار النبيلة

جميع الحقوق الملكية محفوظة

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

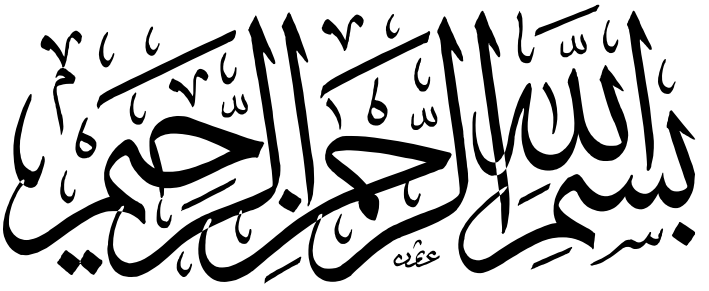
دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

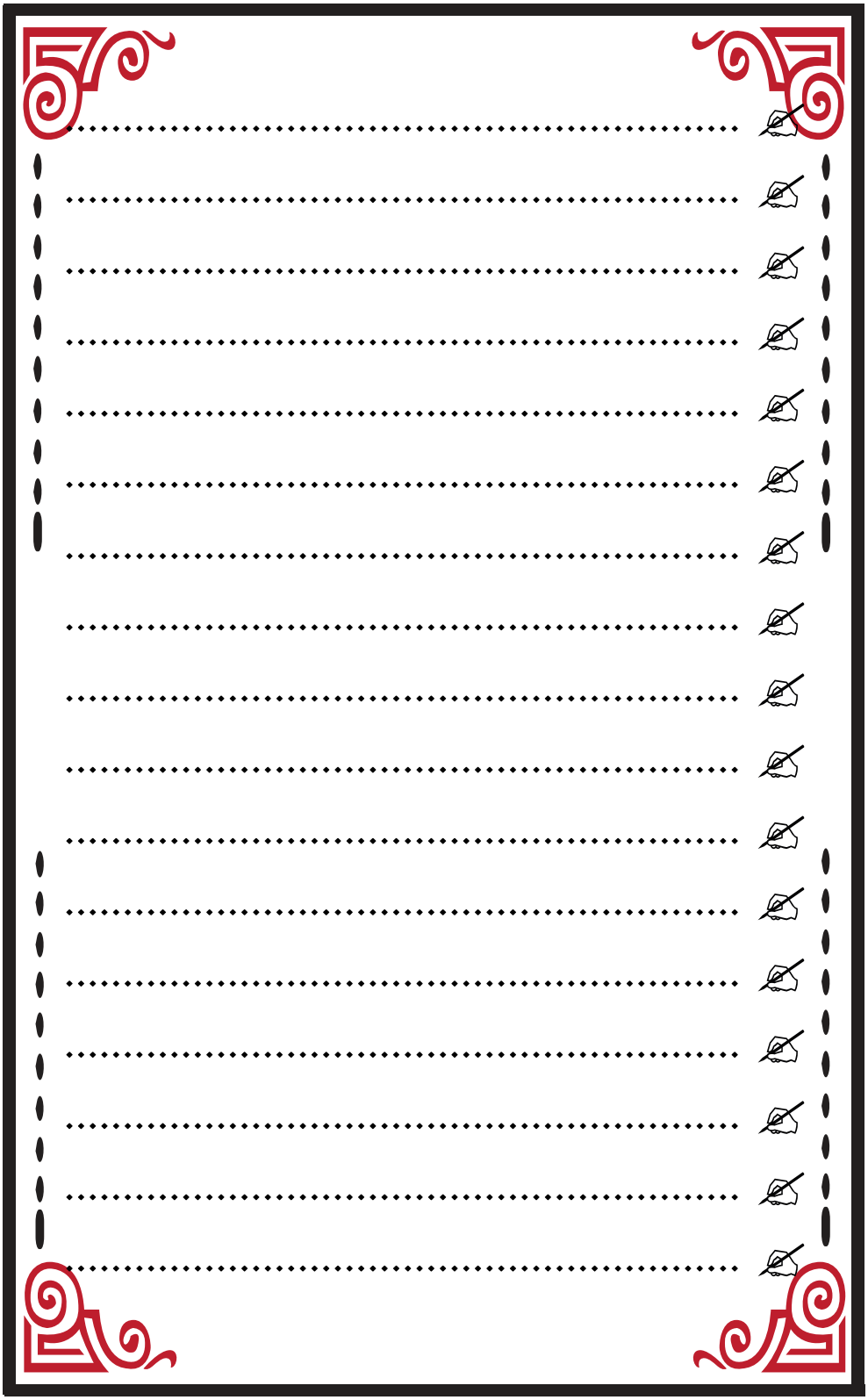
مقديشو - الصومال

(+252) 617 49 96 86 / 612 54 66 64 alnabiilabooks@gmail.com

Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra | سوق بكارة - قرب مسجد أبي هريرة

https://t.me/Alnabila @alnebila @alnebila


بسم الله الرحمن الرحيم





مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد «تقرَّر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرفُ العلوم وأعلاها قَدْرًا وأعظمُها خَطَرًا؛ إذ به تُعْرف الأحكام ويتميَّز الحلال عن الحرام، وهو على علوِّ قدره وتفاقُمِ أمره في حكم الفرع المتشعِّب عن علم الأصول، ولا مَطْمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاعِ على حقيقته، إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبُّط في الفروع يَنتج عن التخبُّط في الأصول».

وهذا مختصر في علم «أصول الفقه»، صرفتُ العناية فيه إلى تسهيل الألفاظ مع استيعاب المقاصد، وتحريرِ القواعد مع تحقيق الفوائد، وتصوير المسائل مع حذف الخلاف والدلائل، جعلتُه مُتَّكَأً للمبتدئ وتذكرةً للمنتهي.

وسمَّيتُه «**غاية اللُّطْف في أصول الفقه**»، راجيًا من الله القبول بلُطْفِه.

اللهم وفِّقنا للصواب، وأعطنا عليه الثواب، ولا تجعل عملنا في

تباب.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.





تمهيد في كتب أصول الفقه

كانت المَلَكَة اللغوية سليمة في الصدر الأول من الأمة، فكانوا يدركون قواعد استنباط المعاني بسليقة اللغة والاستقراء.

ثم لمَّا ضعفت هذه الملكة واتسعت رُقْعَة الإسلام وكثُرت الأهواء، احتاج العلماء إلى تدوين قواعد استنباط الأحكام من الأدلة، وجعلوها فَنًّا قائمًا برأسه، سَمَّوه «أصول الفقه».

وكان أولَ مَن كتب فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ﵁ المتوفى بمِصْرَ سنة أربع ومئتين، أملى فيه رسالته المشهورة، ثم كتب «اختلاف الحديث» و«جِمَاع العلم» و«إبطال الاستحسان».

ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفنِّ العظيم، وانقسمت كتبهم في ذلك إلى طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة جمهور العلماء، وهي مبنية على تحرير المسائل وتقرير القواعد وإقامة الأدلة العقلية والنقلية عليها، دون الإكثار من أمثلة الفروع الفقهية.

الطريقة الثانية: طريقة الحنفية، وهي مبنية على استخراج القواعد

الأصولية من الفروع المروية عن أئمتهم؛ وذلك لأن أئمتهم لم يدوِّنوا أصولهم التي بنوا عليها الفروع، وبعد أن استقرَّ لهم ما استخرجوه سلكوا طريقة الجمهور.

❊ **ومن أهمِّ الكتب المصنَّفة على الطريقة الأولى:**

١- «**التقريب والإرشاد**»، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيِّب بن محمد بن جعفر الباقلاني المالكي المتوفى سنة ثلاث وأربع مئة.

٢- «**المُعتمَد**» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي الشافعي، المتوفى سنة ستٍّ وثلاثين وأربع مئة.

٣- «**البرهان**» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة.

٤- «**المستصفى**» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة خمس وخمس مئة.

❊ **ثم آلَ ما في هذه الكتب الأربعة إلى كتابين، هما:**

«**المحصول**» لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي الشافعي، الملقَّب بابن خطيب الرَّيِّ، المتوفى سنة ستٍّ وست مئة، وطريقته الإكثار من الأدلة والاحتجاج العقليِّ.

و«**الإحكام في أصول الأحكام**» لأبي الحسن علي بن أبي علي بن

محمد سيف الدين الآمِديِّ الشافعي، المتوفى سنة إحدى وثلاثين وست مئة، وطريقته الاعتناء بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.

أما كتاب الرازي فاختصره جماعة من أهل العلم، منهم محمد بن حسين تاج الدين الأرموي، المتوفى سنة ستٍّ وخمسين وستِّ مئة، في كتابه «**الحاصل**»، ومنه أخذ أبو الخير عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة إحدى وتسعين وستِّ مئة، كتابه المشهور «**منهاج الوصول إلى علم الأصول**».

وأما كتاب الآمدي فاختصره أبو عمرو عثمان بن عمر ابنُ الحاجب جمال الدين الكردي المالكي، المتوفى سنة ستٍّ وأربعين وستِّ مئة، في مختصر كبير سمَّاه «**منتهى السُّولِ والأمل في علمي الأصول والجدل**»، ثم اختصر هذا في مختصر صغير سُمِّي «**مختصر المنتهى**»، وهو المشهور.

وقد تداول الناس منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب، وتناولوهما بالشروح الكثيرة، وممن شرحهما القاضي أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعيُّ، المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبع مئة، وسَمَّى شرح الأول بـ«**الإبهاج**»، وشرح الثاني بـ«**رفع الحاجب**».

ثم لخَّص ما في شرحيه مع زياداتٍ كثيرة في كتابه المشهور «**جمع**

الجوامع» الذي صار عمدة الطالبين، ثم اختصره شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ستٍّ وعشرين وتسع مئة في «**لُبِّ الأصول**».

❊ **ومِن كتب الشافعية على هذه الطريقة:**

«**الورقات**» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة.

و«**اللُّمَع**» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشِّيرازي المتوفى سنة ستٍّ وسبعين وأربع مئة.

و«**قواطع الأدلة**» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي المتوفى سنة تسع وثمانين وأربع مئة .

و«**البحر المحيط**» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة أربع وتسعين وسبع مئة.

و«**النُّبْذة الألفيَّة في الأصول الفقهية**»، لأبي عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى شمس الدين البِرْماوي الشافعي المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثماني مئة.

❊ **ومن كتب المالكية:**

«**الإشارة في معرفة الأصول**» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي

المالكي المتوفى سنة أربع وسبعين وأربع مئة.

و«**تنقيح الفصول**» لأبي العباس أحمد بن إدريس القَرَافي المالكي المتوفى سنة أربع وثمانين وستِّ مئة، وهو مأخوذ من «المحصول» للرازي.

و«**الموافقات**» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي المتوفى سنة تسعين وسبع مئة.

و«**مَراقي السُّعود لمُبتغِي الرُّقِيِّ والصُّعود**» لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي المتوفى سنة خمس وثلاثين ومئتين وألف.

❊ **ومن كتب الحنابلة:**

«**العدة في أصول الفقه**» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرَّاء المتوفى سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة.

و«**مختصر الروضة**» لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطُّوفي الحنبلي المتوفى سنة ستَّ عشرة وسبع مئة.

و«**مختصر التحرير**»، لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجَّار، المتوفى سنة اثنتين وسبعين وتسع مئة.

❊ **وأما طريقة الحنفية فمن أهمِّ ما كُتب فيها:**

١- «**الفصول في الأصول**» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجَصَّاص الحنفي، المتوفى سنة سبعين وثلاث مئة.

٢- «**تقويم الأدلة**» لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي الحنفي، المتوفى سنة ثلاثين وأربع مئة.

٣- «**كنز الوصول إلى معرفة الأصول**» لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي الحنفي، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة.

٤- «**بديع النظام**» للشيخ أحمد بن علي مظفَّر الدين ابن الساعاتي الحنفي، المتوفى سنة أربع وتسعين وستِّ مئة، جمع فيه بين الإحكام للآمدي وأصول البزدوي، فكان بذلك شاملًا للطريقتين.

٥- «**المنار**» لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي الحنفي، المتوفى سنة عشرٍ وسبع مئة.

٦- «**التنقيح**» للشيخ عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة سبع وأربعين وسبع مئة.

٧- «**التحرير**» للشيخ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي المتوفى سنة إحدى وستين وثماني مئة.

٨- «**مُسَلَّم الثُّبُوت**» للقاضي محبِّ الله بن عبد الشكور البَهَاري الهندي الحنفي، المتوفى سنة تسع عشرة ومئةٍ وألف .

وكتب متأخري الحنفية أشبه بطريقة الجمهور.





الباب الأول: المقدِّمات



الفصل الأول: مبادئ أصول الفقه

❊ **ينبغي لكلِّ مَن أراد دراسة عِلْمٍ أن يَعرف له مَبادئ عشرة.**

١- **فاسمُ هذا العلم**: أصول الفقه.

٢- **وحدُّه**: التعريف الآتي.

٣- **وحكمُه**: فرض كفاية، ويتعيَّن على من أراد الاستنباط.

٤- **واستمدادُه**: علمُ العقيدة من حيث الحُجِّيَّة، وعلمُ العربية من حيث الدِّلالة، وعلمُ الفروع من حيث تصوُّرُ الأحكام.

٥- **وموضوعه**: الأدلة الشرعية.

٦- **ومسائله**: عوارض الأدلة الشرعية.

٧- **وفائدته**: القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية.

٨- **وفضله**: ما ورد في فضل الفقه في الدين؛ لأنه متوقِّف على هذا العلم.

٩- **ونسبته إلى سائر العلوم**: المغايرة، وهو وسيلة للعلوم المستفادة من النصوص.

١٠- **وواضعه**: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.



الفصل الثاني: تعريف أصول الفقه

معنى «أصول الفقه» في اللغة: الأشياء التي ينبني عليها الفهم.

وفي الاصطلاح الإضافي: أدلة الفقه.

فالأصول جمع أصل، وهو لغةً: ما ينبني عليه غيره، ويقابله الفرع، وهو ما ينبني على غيره.

واصطلاحاً: يطلق الأصلُ على معانٍ، منها:

١- الدليل، كقول العلماء: الأصل في هذا الباب الإجماع، وهو المراد هنا.

٢- الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة.

٣- الحكم المستمرُّ، كقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة.

والفقه لغةً: الفهم.

واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العمليةِ المكتسَبُ من أدلتها التفصيلية.

فخرج العلم بحكم لا يتعلَّق بالشرع، أو يتعلق بالاعتقاد، أو بالعمل لكن اكتُسب من دليل إجمالي.

وأصول الفقه في الاصطلاح اللَّقَبي: العلم بأدلة الفقه الإجمالية، وكيفيةِ الاستفادة منها، وحالِ المستفيد.

ففيه ثلاثة أمور.

الفصل الثالث: تعريف العلم والدليل

العلم لغةً: الإدراك.

واصطلاحًا: الإدراكُ الجازمُ المطابقُ للواقع لمُوجِبٍ.

فانتفاء الإدراك **جهلٌ بسيط**.

والإدراكُ إن كان غيرَ جازم مع وجود المطابقة والموجِب: فإن كان راجحًا فهو **الظنُّ**، أو مرجوحًا فهو **الوَهْمُ**، أو مستويَ الطرفين فهو **الشَّكُّ**.

وإن كان الإدراكُ مخالفًا للواقع فهو **جهلٌ مركَّبٌ**.

وإن كان لغير مُوجِبٍ فهو **التقليد**.

❊ **والعلم قسمان:**

الأول: ضروري، وهو ما حصل بغير تفكُّر، وهو أنواع منها:

١- العلم الحِسِّيُّ، وهو ما يُدْرَك بالحسِّ الظاهر الذي هو السمع والبصر والشمُّ والذوق واللمس.

٢- والعلم الوِجْدَانيُّ، وهو ما يُدرك بالحسِّ الباطن، كالشعور بالجوع والعطش.

٣- والعلم البَدِيهيُّ، وهو ما يَجزم به العقل بلا فكر، كإدراك أن الواحد نصف الاثنين.

٤- والعلم التواتري، وهو ما يُدْرَك بخبر التواتر، كالعلم بالقرون الماضية والبلاد النائية.

والثاني: نظري، وهو ما حصل بالنظر والاستدلال، كالإدراك الجازم لمعنى الوتر وأنه مندوب، ولمعنى خبر الواحد وأنه حجة. ويدخل في هذا أكثر مسائل الشريعة.

والاستدلال: طلب الدليل.

والدليل لغةً: المُرْشِد أو ما به الإرشاد.

واصطلاحًا: ما يُتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى حكم.

والنظر: الفِكْرُ المؤدِّي إلى علمٍ أو ظنٍّ.

الفصل الرابع: الأحكام الشرعية

الأحكام: جمع حكم، وهو لغةً: المنع.

واصطلاحًا: إسناد أمر إلى آخر إثباتًا أو نفيًا.

والحكم الشرعي: خطاب الله المتعلِّقُ بفعل المكلَّف على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

ويدخل في فعل المكلَّف: كلُّ ما يصدُر عنه من قول أو عمل ظاهر أو باطن أو تَرْكٍ.

والتكليف: طلبُ ما فيه كُلْفَة، وشرطه: البلوغ والعقل والذِّكْر والقدرة.

فلا يتعلَّق التكليف بالصبي والمجنون.

ولا بالنائم والجاهل والساهي والمخطئ.

ولا بالعاجز والمُلجإ.

ويتعلَّق بالسكران، وبالكفَّار في الفروع.

والاقتضاء: طلب الفعل أو الترك.

❋ **فطلبُ الفعل:**

- إن كان جازمًا فإيجاب، ومتعلَّقه الواجب، ويترتَّب على فعلِه

الثواب، وعلى تركِه العقاب.

- وإن كان غيرَ جازم فندب، ومتعلَّقه المندوب، ويترتب على فعله الثواب، ولا عقاب في تركه.

❊ **وطلبُ الترك:**

- إن كان جازمًا فتحريم، ومتعلَّقه الحرام، ويترتَّب على تركه الثواب، وعلى فعله العقاب.

- أو غير جازم فكراهةٌ ومنعٌ من خلافِ الأَوْلى، ويترتب على تركه الثواب، ولا عقاب في فعله.

والتخيير: الإذن في الفعل والترك بلا رجحان، وهو الإباحة، ومتعلَّقه المباح، ولا يترتب على فعله ولا على تركه ثواب ولا عقاب.

والوضع: جعلُ الشيء علامةً على شيء آخر كالسبب والشرط والمانع.

فالأحكام التكليفية هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.

❊ **والأحكام الوضعية سبعة:**

الأول: السبب، وهو الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم لذاته، كالوقت للصلاة والصوم.

الثاني: الشَّرْطُ، وهو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.

الثالث: المانع، وهو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

الرابع: الصحيح، وهو الفعل المُوافِقُ للشرع المحصِّلُ للمقصود.

الخامس: الفاسد، وهو ضدُّ الصحيح، ويُسمَّى الباطل.

السادس: الرُّخْصَة، وهي الحكم الثابتُ ثانيًا لتسهيل مع بقاء دليل الحكم الأول.

السابع: العزيمة، وهي ما عدا الرُّخْصة.

وتنقسم الرخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى.



فرع: في أقسام الواجب والمندوب

❊ **الفعل المطلوب باعتبار ذاته قسمان:**

١- معيَّنٌ، وهو الذي لا يقوم غيرُه مقامه.

٢- ومُبْهَمٌ، وهو واحد من أمور معيَّنة.

❊ **وباعتبار وقته قسمان أيضًا:**

١- مُؤقَّتٌ، وهو ما عيَّن الشارع له وقتًا.

٢- ومطلَقٌ، وهو ما لم يُعيِّن الشارع له وقتًا.

❊ **والمؤقَّت نوعان:**

١- مضيَّق، وهو ما له وقتٌ بقدر فعلِه.

٢- وموسَّع، وهو ما له وقتٌ يزيد على قدرِ فعله.

وباعتبار فاعله قسمان كذلك:

١- عينيٌّ، وهو ما طُلب من المكلَّف بعينه.

٢- وكفائيٌّ، وهو ما طُلب من جماعةِ المكلَّفين، فإذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين.



الباب الثاني: الأدلة الشرعية

❊ **الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ قسمان:**

قسم متفق عليه، وَهُوَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ.

وقسم مختلَفٌ فيه، وهو الِاسْتِصْحَابُ، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصلحة المرسلة، وسدُّ الذرائع، والاستحسان.

الفصل الأول: مقدمات تتعلق بالكتاب والسنة

المبحث الأول: التعريف بالكتاب

المراد بالكتاب: القرآن الكريم، وهو كلام الله المنزَّلُ على محمَّد ﷺ للإعجاز بلفظه ومعناه، المُتَعَبَّدُ بتلاوتِه والعملِ به، المكتوبُ في المصاحف.

وهو أصل الأدلة، وفيه بيانُ الدِّين كلِّه.

وبيانه يكون على الخصوص كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾، وعلى العموم كقوله: ﴿وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ﴾.

وثبوتُه قطعيٌّ، ودلالته قطعيَّةٌ وظنيَّةٌ.

ولا يجوز أن يتكلَّم الله ولا رسوله ﷺ بشيء لا معنى له، أو لا يَعني به شيئًا، أو يعني به ما لا يَفهمُه الناس ولا يُبيِّنه مع تعلُّق التكليف به.

المبحث الثاني: التعريف بالسنة وأقسامها

المراد بالسنَّة: قولُ النبي ﷺ وفعلُه وتقريرُه.

والسنة وحي من الله، فهي حجة شرعية.

وثبوتها قطعيٌّ وظنيٌّ، وكذلك دلالتُها.

❊ **والسنة مع القرآن على ثلاثة أقسام:**

١- السنة المؤكِّدة، كقول النبي ﷺ: «**فَرض الله عليكم الحجَّ فحُجُّوا**».

٢- والسنة المبيِّنة، كأحاديث الصلاة والصيام.

٣- والسنة المستقلَّة، كتحريم الحمار الأهليِّ.

❊ **وفعلُ النبي ﷺ أربعة أقسام:**

١- ما فعله ﷺ على وجه العادة والجِبِلَّة، كالنوم والأكل وركوب الخيل وإطالة الشعر، وهو مباح.

٢- وما فعله ﷺ على وجه الطاعة وكان خاصًّا به ﷺ، كوِصَاله للصوم ونكاحِه أكثرَ من أربع، فحكمه يختصُّ به.

٣- وما فعله ﷺ على وجه الطاعة، ولم يختصَّ به، وعُلم حكمه، فحكمه كما عُلِم.

٤- وما فعله ﷺ على وجه الطاعة مما عدا ذلك، فيُحمل على الوجوب إلا أن يدلَّ دليل على الندب.

ولا يُحْمَل فعلُه ﷺ على تحريم ولا كراهة، وقد يَفعل المكروه لبيان الجواز.



المبحث الثالث: أنواع الحديث وصفة روايته

الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد.

فالمتواتر: ما رواه عدد كثيرٌ يستحيل تَوَافُقُهم على الكذب وانتهى إلى حِسٍّ كالسماع والرؤية، وهو يفيد العلم.

وخبرُ الآحاد: ما ليس بالمتواتر، وهو الأكثر.

وهذا يوجب العمل، ويفيد الظن لا العلم إلا إن احتفَّت به قرائن تقوِّيه.

❊ **وينقسم إلى قسمين:**

١- **مقبول**، وهو الصحيح والحسن.

٢- **ومردود**، وهو الضعيف والموضوع.

❊ **وسبب الردِّ أمران:**

الأول: سَقْطٌ في السند: فإن كان من بدايته فهو المعلَّق، أو من آخره فهو المُرْسَل، أو بين ذلك: فإن كان باثنين فصاعدًا بالتوالي فهو المُعْضَل، وإلا فالمنقطِع.

وقد يُطلق المُرْسَل على الجميع.

والثاني: طعن في الراوي: إما لكذبه، أو تهمته بذلك، أو فسقه، أو سوء حفظه، أو جهالته.

والحديث إن كان متنُه للنبي ﷺ فهو **المرفوع**، أو للصحابي فهو **الموقوف**، أو للتابعي ومن دونه فهو **المقطوع**.

❊ **والرواية على خمس مراتب:**

الأولى: أن يقرأ الشيخ والراوي عنه يَسمع، فيقولُ الراوي في الأداء: سمعتُ، أو حَدَّثني، أو أخبرني، وهي أعلى المراتب.

الثانية: أن يقرأ الراوي على الشيخ، والشيخ يسمع ولا ينكر، فيقول في الأداء: أخبرني، أو قرأتُ عليه.

الثالثة: أن يقرأ غير الشيخ على الشيخ، والراوي يسمع، فيقول في الأداء: قرئ على الشيخ وأنا أسمع.

الرابعة: أن يجيز الشيخُ الراويَ بمكتوب يناوله إياه، ويقول له: ارْوِهِ عني، فيقول في الأداء: ناولني وأجازني، أو أنبأني، أو أخبرني مناولة.

الخامسة: الإجازة المجرَّدة، فيقول في الأداء: أجازني، أو أنبأني، وقد يَزيد: مُشافَهةً، أو مكاتبةً.

وتجوز إجازةُ خاصٍّ بخاصٍّ أو بعامٍّ، لا إجازة عامٍّ بخاصٍّ أو بعامٍّ.

والعنعنة محمولة على السَّماع إلا من المدلِّس ونحوِه.

الفصل الثاني: دلالات الكتاب والسنة

المبحث الأول: بيان لغة الوحي

القرآن والسنة عربيان، والاستدلال بهما متوقِّفٌ على معرفة لغة العرب.

وعلمُ لغة العرب: إن تعلَّق بمدلول الألفاظ سُمِّيَ عِلْمَ اللغة، أو تعلَّق ببِنْيَة المفردات فهو علم الصرف، أو بتركيب الكلمات فهو علم النحو، أو بفصاحتها فهو علم البلاغة.

واللغة: أصوات يعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم.

واللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف قصدًا، وينقسم إلى **موضوع**؛ وهو ما دلَّ على معنى كزيد ودَخَل. **ومهمل**؛ وهو ما لم يدلَّ على معنى كدَيْزٍ مقلوبِ زيد.

والقول: اللفظ الدالُّ على معنى، وينقسم إلى **مفرد**؛ وهو ما لا يدلُّ جزؤه على جزءِ معناه كزيد، **ومركَّب**؛ وهو ما يدلُّ جزؤه على جزءِ معناه كغلامِ زيد.

والكلمة: القول المفرد، وتنقسم إلى اسم وفعل وحرف.

فالاسم: الكلمة الدالَّةُ على معنًى في نفسها غيرِ مقترن بزمن،

وينقسم إلى ظاهر ومُضْمَر ومُبْهَم، وينقسم الظاهر إلى اسمِ عَيْنٍ واسمِ معنًى.

والفعل: الكلمة الدالَّة على معنًى في نفسها مقترنٍ بزمن، وينقسم إلى ماضٍ ومُضارعٍ وأَمْرٍ.

والحرف: الكلمة الدالَّة على معنًى في غيرها فقط، وينقسم إلى مختصٍّ بالاسم كحروف الجرِّ، ومختصٍّ بالفعل كالنواصب والجوازم، ومشتركٍ بينهما كحروف العطف.

والكلام عند النُّحَاة: ما تركَّب من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة، وأقلُّه: اسمان، أو اسمٌ وفعل.

والألفاظ موضوعةٌ للدلالة على معانيها، فإن تعَدَّد اللفظ مع اتحاد المعنى فهو المترادف، وإن اتَّحَد اللفظ مع تعَدُّد المعنى فهو المشتَرَك.

❊ **ودلالة اللفظ على معناه ثلاثة أنواع:**

١- **دلالة المُطابَقة**، وهي دلالة اللفظ على كلِّ مسمَّاه.

٢- **ودلالة التضمُّن**، وهي دلالة اللفظ على جزءِ مسمَّاه.

٣- **ودلالة الالتزام**، وهي دلالة اللفظ على معنًى خارجٍ عن مسمَّاه لكنه لازمٌ له في الذِّهْن.

❊ **وينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.**

فالحقيقة: اللفظ المستعمَلُ فيما وُضِع له أولًا، وهي ثلاثة:

١- حقيقة لغوية، كالأسد للحيوان المفترس.

٢- وحقيقة شرعية، كلفظ الصلاة والصوم والإسلام والكفر.

٣- وحقيقة عرفية، كلفظ الدابَّة لذوات الأربع، والفاعل للاسم المُسْنَدِ إليه الفعلُ ونحوُه.

والمجاز: اللفظ المستعمل فيما وُضِع له ثانيًا، كلفظ الأسد للرجل الشجاع.

ويجب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية.

والأصل في الكلام الحقيقة، ولا بدَّ للمجاز من علاقة وقرينة.

❊ **وينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ثلاثة أقسام:**

الأول: الطلب، وهو الأمر والنهي والاستفهام.

الثاني: الإيماء إلى الطلب، كالعرض والتمني.

الثالث: ما ليس فيه طلب ولا إيماءٌ إليه، كصيغ العقود والفسوخ.



المبحث الثاني: الأمر والنهي

الأمر لغة: يطلق على الطلب بالقول، وعلى الفعل، وعلى الشأن.

واصطلاحًا: اللفظ الدالُّ على طلب الفعل.

فخرج باللفظ: المعنى النفسي، وبطلب الفعل: النهي والاستفهام.

ولا يُشترط فيه علوٌّ ولا استعلاء.

❊ **وله صِيَغٌ، منها:**

١- فِعْلُ الأمر، كقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ﴾.

٢- والمُضارِعُ المَقْرُون بلام الأمر، كقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ﴾.

٣- والمَصْدَرُ النائبُ عن فعله، كقوله تعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.

٤- والتَّصْرِيحُ بلفظ الأمر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾.

٥- والتصريح بالفرض ونحوه، كقوله ﷺ: «**ففَرَض الله على أمتي خمسين صلاة**»، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾.

٦- ومدح الفاعل، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾.

٧- والوعد بإثابة فاعله، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾.

والأمر يقتضي الوجوب، إلا إن صرفه دليل إلى الندب أو الإباحة.

والأَمْرُ بعد الحَظْر يعيد الحكمَ إلى ما كان قبلَ الحَظْر.

والأَمْرُ المُجرَّدُ عن القرينة لا يدلُّ على الفور ولا على التكرار.

والأمر المطلق بفعلٍ أمرٌ بما لا يَتِمُّ الفعلُ إلا به إن كان مقدورًا.



والنهي لغة: المَنْع.

واصطلاحًا: اللفظ الدالُّ على طلب الترك.

❊ **وله صِيَغٌ، منها:**

١- المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا الناهيةِ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا۟﴾.

٢- والتَّصريحُ بلفظ النهي، كقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ﴾.

٣- والتَّصريحُ بالتحريم، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾.

٤- وذمُّ الفاعل، كقوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

٥- والوعيدُ على الفعل، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ

وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾.

والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه إلا أن يَصْرِفه دليلٌ إلى الكراهة.

ويقتضي الدوامَ والفور.

ويقتضي فسادَ الفعلِ إن عاد إلى ذاته أو أمرٍ داخلٍ فيه أو لازمٍ له.

والنهي عن فعلٍ نهيٌ عما لا يَتِمُّ تركُ الفعلِ إلا بتَرْكِه.

والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده.

المبحث الثالث: العام والخاص

العامُّ لغة: الشامل.

واصطلاحًا: اللفظ المُستغرِقُ لِمَا يَصْلُح له من الأفراد.

فخرج بذلك: الخاصُّ، ومنه المُطْلق.

ودلالةُ العامِّ على المعنى المشترَك قطعيَّةٌ، وعلى كلِّ فردٍ ظنيَّةٌ.

ويكون العموم في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة.

وتدخل فيه الصورة النادرة.

❊ **وله صِيَغٌ، منها:**

١- كُلٌّ وجميعٌ ونحوُهما، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ﴾، وقوله: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

٢- واسمُ الموصول، مثل: مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل، وأيٍّ للجميع، والذي، والذين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾، وقوله: ﴿لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، وقوله: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾، وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾.

٣- واسمُ الشرط، مثل: مَنْ، وما، وأيٍّ، وأين للمكان، ومتى للزمان، كقوله تعالى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ﴾، وقوله: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ﴾، وقوله: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾، وقوله: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ﴾، وقول النبي ﷺ: «**إن مُحَقَّرات الذنوب متى يُؤْخَذْ بها صاحبُها تُهْلِكْه**».

٤- واسم الاستفهام، مثل: مَنْ، وما، وأيٍّ، وأين، ومتى، كقوله تعالى: ﴿مَن يَرْزُقُكُم﴾، وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى﴾، وقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، وقوله: ﴿أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ﴾، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ﴾.

٥- وما دلَّ على العموم بقرينة «أل» الاستغراقية، كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾، وقوله: ﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾.

٦- وما دلَّ على العموم بقرينة الإضافة، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾، وقوله: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾.

٧- وما دلَّ على العموم بقرينة النفي ونحوه، وهو النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾، وكذلك النهيُ والشرط، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾، وقوله: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ﴾.

ومعيار ترجيح العموم صحة الاستثناء.



والخاص: اللفظ الذي لا استغراق فيه، كزيد ورَجُلٍ ورجالٍ وقومٍ وألفٍ.

والتخصيص: قَصْرُ العامِّ على بعضِ أفراده.

فإذا تَعَارض الخاصُّ والعامُّ وجب تقديم الخاصِّ فيما تعارضَا فيه، وهو تخصيص، إلا إن ورد الخاصُّ بعد دخول وقت العمل بالعامِّ فهو نسخ بقدر الخاصِّ.

وينتهي التخصيصُ إلى أقلِّ الجمع إن كان لفظُ العامِّ جَمْعًا، وإلى واحد إن كان لفظُه غيرَ جَمْعٍ.

❊ **والمخصِّص نوعان:**

١- مُتَّصِلٌ، وهو ما لا يستقلُّ بنفسه، بل يُذْكَر مع العامِّ.

٢- ومُنفَصِلٌ، وهو ما يستقلُّ بنفسه.

❊ **فالمتصل خمسة أنواع:**

الأول: الاستثناء، وهو إخراج بعض أفراد العام بـ«إلا» أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾.

وشرطه: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عرفًا، وأن يقصده المتكلم قبل فراغه من المستثنى منه، وأن يبقى من المستثنى منه شيء.

والثاني: الشرط، وهو تعليق شيء بشيء بـ«إن» الشرطية أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ الآية.

ويشترط اتصاله بالمشروط.

والثالث: الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام كالنَّعْت والحال، كقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥﴾، وقوله: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ﴾.

وشرطه: أن يتصل بالموصوف، وأن يكون له مفهوم معتبر.

والرابع: الغاية، وهي نهاية الشيء المقتضيةُ انتفاءَ الحكم عما بعدها، ويدل عليها «إلى» و«حتى»، كقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

والخامس: بدل البعض من الكلِّ، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وشرطه: أن يكون متصلًا بالمُبْدَل منه.

❊ والمنفصل خمسة:

الأول: الحِسُّ، كقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾.

والثاني: العقلُ، كقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ .

والثالث: النصُّ، وهو أربعة أقسام:

١- تخصيص الكتاب بالكتاب، كتخصيص قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾.

٢- وتخصيص الكتاب بالسنة، كتخصيص آيات المواريث بقوله ﷺ: «**لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم**».

٣- وتخصيص السنة بالكتاب، كتخصيص قوله ﷺ: «**لا يَقبل الله صلاةَ أحدكم حتى يتوضَّأَ**»، بقوله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ .

٤- وتخصيص السنة بالسنة، **وهو ثلاثة أنواع**:

- تخصيصٌ بالقول؛ كقوله ﷺ: «**فيما سَقَتِ السماءُ العُشْرُ**»، مع قوله ﷺ: «**ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة**».

- وتخصيصٌ بالفعل؛ كنهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر، مع صلاته الركعتين بعد العصر.

- وتخصيصٌ بالتقرير، كتقريره ﷺ على ترك الوضوء لمن نام

قاعدًا، ومنه التخصيصُ بالعادة.

والرابع: الإجماع، كتخصيص قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾، بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة.

والخامس: القياس، كتخصيص قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾، بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب.

وليس من المخصِّصات: وُرُودُ العام على سببٍ خاصٍّ، ولا ذكرُ بعض أفراده بمِثْلِ حكمه.

ويجب العمل بعموم العامِّ حتى يَثْبُت تخصيصُه.

وإذا خُصِّص كان حجة في الباقي.

فـــرع: في المطلق والمقيد

المطلق لغةً: ما فُكَّ من القَيْد.

واصطلاحًا: اللفظ الدالُّ على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾.

والمقيَّدُ: اللفظ الدالُّ على الحقيقة مقترنةً بقيد، كقوله: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾.

والمُطْلَق والمقيَّد يُشْبِهان العامَّ والخاصَّ.

فيُحْمَل المُطْلَق على المقيَّد بقيد معتبر، **وفي ذلك أربعُ حالات**:

الأولى: أن يَتَّحِدَا في الحكم وسبب الحكم، كحمل قوله ﷺ: «**ومن لم يجد النعلين فليلبس الخُفَّين**»، على قوله ﷺ: «**فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين**»، فيُحْمَل المطلق على المقيَّد لغةً.

والثانية: أن يتَّحدَا في الحكم ويختلفا في السبب، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، وتقييدها في كفارة القتل بالإيمان، فيُحْمَل المطلق على المقيَّد قياسًا.

والثالثة: أن يتَّحدَا في السبب ويختلفا في الحكم، كحمل قوله تعالى: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ﴾، على قوله: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾، فيُحْمَل المطلق على المقيَّد قياسًا.

والرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب، كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾، وقوله: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾، فلا يُحْمَل المطلق على المقيَّد.

المبحث الرابع: المجمل والمبيَّن

أما المبيَّن فقسمان: مبيَّن في الابتداء، ومبيَّن بعد الإجمال.

والأول هو النصُّ والظاهر.

النصُّ لغةً: الظهور والرفع.

واصطلاحًا: اللفظ الدالُّ على معنى لا يَحْتَمِلُ غيرَه.

مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ الآية.

ويجب العمل به، فلا يُتْرَك إلا لناسخ أو مُعارِضٍ راجح.

وقد يطلق النص على ما يقابل القياس.

والظاهر لغةً: الواضح.

واصطلاحًا: اللفظ الدالُّ على المعنى مع احتمالِ معنًى مرجوحٍ، كالأسد والغائط والصلاة.

ويجب العمل به، وإبقاؤه على ظاهره إلا إذا تعذَّر ذلك شرعًا أو عقلًا.

والتأويل لغة: التفسير وبيان العاقبة.

واصطلاحًا: صرف اللفظ عن المعنى الراجح، وحملُه على المعنى

المرجوح.

فإن كان الصرف والحمل بدليل فهو تأويل صحيح، وإن كان بشبهة فهو تأويل فاسد، وإن كان بدون ذلك فهو عَبَثٌ.

ويُسَمَّى الظاهرُ بعد تأويله مؤوَّلًا وظاهرًا بالدليل.



وأما المجمل فهو لغةً: اسمُ مفعولٍ مِن أَجْمَل الأمر؛ إذا أبهمه.

واصطلاحًا: اللفظ الذي لم يتضح المعنى المراد منه.

❊ **ومن أسباب الإجمال:**

١- كون اللفظ مشتركًا، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾.

٢- والجهل بالصفة، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾.

٣- والجهل بالمقدار، كقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾.

٤- والجهلُ بمرجع الضمير.

فإن دلَّ دليل على المقصود منه فهو **المُبيَّن**.

والبيان يكون بالقول وبالفعل.

وهو حاصلٌ في جميع الأحكام التكليفية.

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب.

وكلٌّ من النصِّ والظاهر يسمى **المُحْكَم**، والمُجْمَل يسمى **المُتشابِه**.

فالمُحْكَم لغة: مِن الإحكام وهو الإتقان.

واصطلاحًا: اللفظ المتَّضِحُ المعنى.

والمتشابه لغة: من المشابهة.

واصطلاحًا: اللفظ الذي لم يتضح فيه المعنى.

وهو قبل البيان لا يَعْلم المرادَ به إلا الله.

المبحث الخامس: المنطوق والمفهوم

فالمنطوق: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطقُ به.

والمفهوم: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث السكوتُ عنه.

❊ **وتنقسم دلالة المنطوق إلى قسمين:**

الأولى: دلالة صريحة، وهي دلالة اللفظ على معناه مطابقةً أو تضمُّنًا.

والثانية: غير صريحة، وهي دلالة اللفظ على غيرِ معناه التزامًا.

❊ **وتنقسم هذه إلى ثلاثة أقسام:**

الأولى: دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنًى مقدَّرٍ مقصودٍ يتوقَّفُ عليه المنطوقُ.

❊ **وَجِهات التوقف ثلاث:**

١- توقُّف صِدق المنطوق على التقدير، كقوله ﷺ: «**رُفِع عن أُمتي الخطأ والنسيان**» أي: المؤاخذةُ بهما.

٢- وتوقُّف صحة المنطوق عقلًا على التقدير، كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾، أي: أهل القرية.

٣- وتوقُّف صحَّة المنطوق شرعًا على التقدير، كقوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ ، وقولِ القائل: أَعْتِق عبدك عني بمئة درهم، ففيه بيع ضمني.

والثانية: دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على معنى لم يُقصَد به، كدلالة قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ على صحة صوم من أصبح جُنبًا.

والثالثة: دلالة الإيماء، وهي دلالة اللفظ على حكمٍ مقترِنٍ بمعنى لو لم يكن له علَّة لكان ذكرُه معه بعيدًا عن الحِكمة، كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ .

❊ وينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

فمفهوم الموافقة: ما كان موافقًا للمنطوق في الحكم.

سواء أكان أَولى بالحكم من المنطوق، كدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ على تحريم الضرب، ويُسمَّى **فحوى الخطاب**.

أو كان مساويًا له، كدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ على تحريم إحراق مال اليتيم، ويُسمَّى **لحن الخطاب**.

ومفهوم المخالفة: ما كان مخالفًا للمنطوق في الحكم، ويسمى دليلَ الخطاب، وأنكره أبو حنيفة.

❊ **وله أنواع:**

أحدها: مفهوم الصفة، وهو تعليق الحكم بإحدى صِفات الذات، كقوله ﷺ: «**وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة**»، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾.

الثاني: مفهوم العلة، وهو تعليق الحكم بعلة، كقوله ﷺ بعد نهيه عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث: «**إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دَفَّت**».

الثالث: مفهوم الظرف، وهو تعليق الحكم بظرف الزمان كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾، أو بظرف المكان كقوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾.

الرابع: مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: ﴿فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾.

الخامس: مفهوم الشرط، وهو تعليق الحكم على شيء بأداة شرط، كـ«إن» و«إذا»، كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ﴾.

السادس: مفهوم الغاية، وهو مَدُّ الحكم بأداة الغاية كـ«إلى» و«حتى» و«اللام»، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾.

السابع: مفهوم الحصر، وهو حَصْرُ الحكم بصيغةٍ مِن صِيَغ الحصر، كقوله ﷺ: «**إنما الولاء لمن أعتق**»، وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وقول عيسى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ﴾.

الثامن: مفهوم الاسم، وهو تعليق الحكم باسمِ شخصٍ؛ نحو: أكرم زيدًا، أو اسمِ نوع؛ نحو: في الغنم زكاة.

ويُسمى مفهوم اللقب، وليس بحجة إلا مع قرينة التعليل، كقوله ﷺ: «**وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء**»، وقوله: «**إذا استأذنت أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يمنعها**».

❊ **ويُشترط في اعتبار مفهوم المخالفة ثلاثة شروط:**

الأول: أن يكون في الإنشاء لا في الخبر.

الثاني: أن يكون في كلام الشارع، لا في كلام الناس إلا إن ظهر منهم قصده ولم يعارضه دليل آخر.

الثالث: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذِّكْر فائدة غَيْر نَفْي الحكم عن المسكوت، وهذا له صور، منها:

١- ألا يكون المنطوق ذُكر لكونه الغالبَ عادةً، كقوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ﴾.

٢- وألا يكون ذُكِر لجوابِ سؤالٍ عنه، كحديث: أنتوضأ بماء

البحر؟ فقال ﷺ: «**هو الطَّهُور ماؤه**».

٣- وألا يكون خرج لبيان حكم حادثة معينة، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰا أَضْعَافًا مُّضَٰعَفَةً﴾ .

٤- وألا يكون ذُكر تنبيهًا على أمر آخر، كقوله تعالى: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

٥- ألا يكون المسكوتُ تُرِك ذِكرُ حُكمِه لخوفٍ على المخاطَب.

٦- وألا يكون سُكِت عنه لكون المخاطَب غيرَ جاهلٍ به.

الفصل الثالث: الإجماع

الإجماعُ لغة: الاتفاق والعزم.

واصطلاحًا: اتفاقُ مجتهِدِي المسلمين بعدَ وفاةِ النبيِّ ﷺ على أمر من الأمور.

فخرج بالاتفاق: قول الواحد وخلافُ الواحد، وبالمجتهدين: العوامُّ والمقلِّدون، وبالمسلمين: إجماع غيرهم ولو مجتهدين، وبوفاة النبي ﷺ: حياته.

والإجماع حجة؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل، فيحرم خَرْقُه بعد انعقاده، ولا يشترط لاستقراره انقراضُ أهلِه.

❊ **والإجماع قسمان:**

الأول: الإجماع الصريح، وهو ما حصل بقول كلِّ المجتهدين، أو بفعل كلِّهم، أو بقولِ بعضهم وفعلِ بعضهم.

والثاني: الإجماع السكوتي، وهو ما حصل بقول بعض المجتهدين أو فعلِه مع سكوت الباقين، من غير ظهور سبب آخر للسكوت.

❊ **والصريح قسمان:**

الأول: الإجماع القطعي، وهو الذي لا خلاف في حجيته وثبوته.

الثاني: الإجماع الظني، وهو ما في حجيته أو ثبوتِه خلاف.

ويَكفُر مَن أنكر حكمًا ثابتًا بالإجماع القطعيِّ المشهور.

❊ **ولا بدَّ للإجماع من مُسْتَنَد، وهو:**

١- إما كتاب، كإجماعهم على حدِّ الزنى والسرقة وغير ذلك.

٢- أو سُنَّة، كإجماعهم على توريث المرأة من دية زوجها.

٣- أو قياس، كإجماعهم على إراقة الزيت إذا وقعت فيه الفأرة.

لكن حجيته لا تتوقف على معرفة مستنده، ولا يجب البحث عنه.

وإذا اختلف أهل عصر على قولين، ثم رجعت طائفة أو ماتت، كان إجماعًا، فإن استقرَّ الخلاف لم يصح الإجماع بعده.

وإذا أجمعت الأمة على قولين أو أكثر، يحرم على من بعدهم إحداث قول زائد رافع.

وإذا ذكر أهلُ عصرٍ لحكمٍ دليلًا أو عِلَّةً، جاز لمن بَعْدهم إحداث دليلٍ آخَر أو علةٍ أخرى إن لم يكن فيه إبطال السابق، ولم يُصَرِّح الأولون بمنعِ غير ما ذكروه.

الفصل الرابع: القياس

القياسُ لغة: تقديرُ شيءٍ بشيء.

واصطلاحًا: إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ، لِاشتراكِهما في عِلَّةِ الحكمِ.

كحَمْل النبيذِ على الخمر في التحريم بجَامِعِ الإِسْكَارِ.

❊ **فأركانُه أربعة، وهي:**

١- **الأصلُ**، ويُسمَّى المَقِيس عليه، وهو المحلُّ المنصوصُ على حكمه.

٢- **والفرعُ**، ويسمى المَقِيس، وهو المحلُّ المرادُ إثباتُ الحكم له.

٣- **والحُكْمُ**، وهو الحكم المنصوصُ للأصل، المرادُ تعديتُه إلى الفرع.

٤- **والعِلَّةُ**، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، الذي بُني عليه حكم الأصل.

❊ **والقياس حجةٌ شرعية، فهو مِن دِين الله تعالى.**

وشرط الأصل:

١- أن يكون حكمه ثابتًا بدليل صحيحٍ غيرِ القياس.

٢- وأن تكون لحكمه عِلَّةٌ معلومة بالنص أو بالاستنباط.

وشرط الفرع:

١- أن توجد فيه علة حكم الأصل بتمامها.

٢- وألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بدليلِ حكم الأصل، ولا بدليل آخر يخالف القياس.

وشرط الحكم:

١- أن يكون ثبوته في الأصل بنص أو إجماع لا بقياس.

٢- وأن يكون ثبوته في الأصل متفقًا عليه بين الخصمين.

٣- وألا يكون معدولًا به عن سَنن القياس، بأن كان غير معقول المعنى أو لا نظير له.

وشرط العلة:

١- أن تكون وصفا ظاهرًا منضبطًا.

٢- وأن تكون وصفًا معتبرًا شرعًا.

٣- وأن تكون وصفًا مناسبًا.

٤- وألا تعود على أصلها بالإبطال.

٥- وألا يتخلف عنها الحكم إلا لمانع.

❊ **ويجوز تعدُّد العلة للحكم الواحد، وهو على وجهين:**

الأول: أن يكون للحكم أوصافٌ كلٌّ منها علةٌ لو انفرد.

والثاني: أن يكون للحكم أوصافٌ مجموعُها عِلَّةٌ واحدة.

ويجوز أيضًا تعدُّد الحكم للعلة الواحدة.

❊ **وتنقسم العلة من حيث طريقُ معرفتها إلى أربعة أقسام:**

الأول: الوصف الحقيقي، وهو الذي لا يتوقف العلم به على وضع.

الثاني: الوصف الشرعي، وهو الذي يتوقَّف العلم به على لفظ موضوع له شرعًا.

الثالث: الوصف اللغوي، وهو الذي يتوقف العلم به على لفظ موضوع له في اللغة.

الرابع: الوصف العرفي، وهو الذي يتوقف العلم به على لفظ موضوع له في العُرف.

❊ **وتنقسم العلة من حيث محلُّها إلى قسمين:**

الأول: العلة القاصرة، وهي التي لا توجد في غير المَحَلِّ المنصوصِ على حكمه.

والثاني: العلة المتعدية، وهي التي توجد في غير المَحَلِّ

المنصوصِ على حكمه.

ويجوز التعليل بهما.

❊ **وتنقسم العلة من حيث نوعُ اعتبارها إلى أربعة أقسام:**

الأول: أن يَعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم: فإن كان مؤثرًا عُلِّل به، وإن كان غريبًا فلا.

الثاني: أن يَعتبِر الشارع عين الوصف في جنس الحكم.

الثالث: أن يَعتبِر جنس الوصف في عين الحكم.

الرابع: أن يَعتبِر جنس الوصف في جنس الحكم.

وكلٌّ من هذه الثلاثة يُسمَّى الوصفَ «المُلائم»، ويُعلَّل به.

وتنقسم العلة من حيث دليلُ اعتبارها إلى منصوصة ومستنبطة.

❊ **وأدلتها سبعة:**

الأول: الإجماع، كتعليل كراهة القضاء في حال الغضب بتشويش الفكر.

الثاني: النص، وينقسم إلى **صريح** كقوله ﷺ: «**إنما جعل الاستئذان من أجل البصر**»، **وظاهرٍ** كقوله ﷺ: «**لا تُحنِّطوه ولا تُخمِّروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّيًا**»، **وإيماءٍ** كقوله ﷺ:

«**أَعْتِقْ رقبةً**»، لمَّا قال الأعرابي: واقعتُ أهلي في نهار رمضان.

الثالث: السبر والتقسيم، كتعليل ولاية الإجبار بالبَكَارة لبطلان غيرها.

الرابع: المُناسَبة، كتعليلِ قَصْرِ الصلاة بالسفر لِمَا فيه من المشقة.

الخامس: الشَّبَه، كتعليل تعيُّنِ الماء في إزالة النجاسة بالطهارة.

السادس: الدَّوَران، كتعليل الخمر بالإسكار والربا بالطعم.

السابع: تنقيح المَناط، كتعليل قوله ﷺ: «**لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم**» بتنجيس الماء، لعدم الفرق بين البول في الماء وصبِّ البول فيه.

❊ **وينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى جَلِيٍّ وخَفِيٍّ، ويُعبرَّ عنهما بالقطعيِّ والظنيِّ.**

فالجليُّ: ما قُطِع بنَفْي الفارق فيه، سواء أكان علمُنا بوجود العلة في فرعه أقوى كقياس ضرب الوالد على التأفيف له، ويسمى **قياس الأَولى**، أم مساويًا لعلمِنا بوجودها في أصله، كقياس الصبيَّة على الصبيِّ في الأمر بالصلاة لسبع، والضرب على تركها لعشر، ويسمى **قياس المساواة**.

والظنُّ القويُّ جدًّا ملحق بالقطع.

والخفي: ما لا قطع فيه، بل يُظَنُّ فيه وجودُ العلة في الفرع، كقياس الفاكهة على البُرِّ بجامع الطُّعم، ويسمى **قياس الأَدْوَن** أو قياس الأَدْنى، والظنُّ فيه متفاوت، وهو أكثر أقيسة الفقهاء.

وينقسم القياس من حيث ذكرُ المعنى المشترك بين الأصل والفرع إلى قياس عِلة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.

❊ **وذلك أنه:**

١- إن ذُكِر فيه الجامع، وكان هو العلة، فهو **قياس العلة**، كقولنا في القتل بالمثقَّل: قَتْلٌ عمد عدوان؛ فيجب فيه القصاص، كالقتل بالجارح.

ثم إن كانت هذه العلة لم تعلم مناسبتها بذاتها للحكم، بل ظنت لاعتبار الشارع إياها في بعض الأحكام، سُمِّي قياسُها **قياسَ الشبه**، وهو أكثر أقيسة الفقهاء.

٢- وإن لم يكن الجامع هو العلة، وإنما هو وصف لازِم للعلة أو أثَر مِن آثارها أو حُكم مِن أحكامها، فهو **قياس الدلالة**.

فالجمع بما يُلازِم العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة للسُّكْر.

والجمع بأثر العلة كقولنا في المثقل: قَتْل أَثِم به صاحبُه مِن حيث

كونه قتلًا؛ فأوجَبَ القصاص، كالجارح.

والجمع بحكم العلة كقياس قَطْع الجماعة بالواحد على قَتْلهم بالواحد لاشتراكهما في وجوب الدية على الجميع.

٣- وإن لم يذكر فيه الجامع، بل ألغي فيه الفارق، فهو **القياس في معنى الأصل**، كقياس الأَمَة على العبد في سراية العتق، فيقال: لا فارق بين الأَمة والعبد إلا خصوص الذكورة، وهو مُلْغًى بالإجماع.

وإن كان الفرع يجتذبه أصلان لشَبَهه بكلٍّ منهما في وصف، أُلْحِق بأقواهما شبهًا به، ويسمى **قياس غلبة الأشباه**، كقياس العبد المقتول على البهيمة لا على الحرِّ.

وقياس العكس: إثباتُ نقيضِ حكمِ الأصل في الفرع لتبايُنِهما في العلة، وهو حجة.

فرع: في الاستقراء

الاستقراء لغة: التتبع.

واصطلاحًا: تَتَبُّع جزئيَّاتِ أمرٍ كُلِّيٍّ لإثبات الحكم لذلك الأمر.

❊ **وهو نوعان: استقراء تام، واستقراء ناقص.**

فالتام: الذي تُتُبِّع فيه كلُّ الجزئيات إلا صورةَ النزاع، فيفيد القطع في صورة النزاع، ومنه القياس المنطقي.

والناقص: الذي تُتُبِّع فيه أكثر الجزئيات ولم تظهر لها علة جامعة، فيغلب على الظن موافقة صورة النزاع للأغلب، وكلَّما كانت الجزئيات المستقرأة أكثر كان الظنُّ أقوى.

وهو حجة بالاتفاق، ويسمى عند الفقهاء إلحاقَ الفردِ بالَأعَمِّ الأَغْلَب.

ومما ثبت به: تحديد أقلِّ الحيض والطهر وأكثرِهما، وأكثرِ مدَّةِ الحَمْل، وتقسيماتُ الأحكام وحَصْرُها كأعداد الأركان والشروط والسنن والأسباب وغيرِ ذلك.

الفصل الخامس: الأدلة المختلف فيها

وهي: الاستصحاب، ومذهب الصحابي، وشرعُ من قبلنا، والمصلحة المرسلة، وسدُّ الذرائع، والاستحسان.

المبحث الأول: الاستصحاب

الِاسْتِصْحَابُ لُغَةً: مُصَاحَبَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ.

وَاصْطِلَاحًا: إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، عِنْدَ عَدَمِ الْمُغَيِّرِ بَعْدَ الْبَحْثِ.

❋ **وهو أربعة أنواع:**

١- استصحابُ العَدَم الأصلي الذي عُرِف بالعقل، كعدم وجوب صلاة سادسة، أو صومِ شهرٍ غَيْر رمضان.

٢- واستصحابُ حكم النصِّ حتى يرد الناسخ.

٣- واستصحابُ حكم العموم حتى يرد المخصِّص.

٤- واستصحابُ الحُكم الشرعي الثابت بسببه، كالمِلْك والنكاح وشَغْل الذمة بعبادة أو مال.

٥- واستصحابُ حال الإجماع في محلِّ الخلاف.

وهو حجة بالاتفاق، إلا الخامس فليس بحجة عند الجمهور، وإلا

الرابع فليس حجة عند الحنفية.

ومنه القاعدة الفقهية المشهورة: «**اليقين لا يزول بالشك**» وما تفرَّع عنها.



المبحث الثاني: مذهب الصحابي

الصحابي: من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام.

والمراد بمذهبه: قوله وفعله المتعلِّقان بالحكم الشرعي.

❊ **وهو على أقسام:**

١- فإن كان مما لا يُعلم بالاجتهاد فله حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، بشرط ألا يُعرف الصحابيُّ بالأخذ عن أهل الكتاب.

٢- وإن عُلِم اشتهاره بين الصحابة ولم ينكروه فهو الإجماع السكوتي.

٣- وإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عليه.

٤- وإن كان فيه مجال للاجتهاد ولم يشتهر بين الصحابة ولم يخالفه فيه غيرُه منهم - وهو أكثرُ ما يوجد عنهم - ففيه قولان:

الأول: أنه ليس بحجة، واختاره أكثر الأصوليين.

الثاني: أنه حجة مقدَّمة على القياس، واختاره أكثر المحدِّثين.

المبحث الثالث: شرع من قبلنا

كان النبي ﷺ قبل البنوة متعبَّدًا بشرع إبراهيم عليه السلام.

وبعد النبوة فهو متعبَّدٌ بما أَوحى الله إليه، والأمة تبعٌ له.

وما ثبت أنه كان شرعًا لِمن قَبلنا من الأمم على ثلاثة أقسام:

الأول: ما ثبت في شرعنا تقريره، فهو حجة بلا خلاف، كقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾، مع قوله ﷺ لما كَسَرَتْ صحابيَّةٌ سِنَّ أخرى: «كتاب الله القصاص».

الثاني: ما ثبت في شرعنا نسخُه، فليس بحجة بلا خلاف، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ ، مع قوله تعالى عن نبيِّنا ﷺ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ .

الثالث: ما لم يثبت في شرعنا تقريره ولا نسخه، كقول صاحب موسى له: ﴿إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى﴾.

فهذا يُحتجُّ به عند أكثر الفقهاء، ومنعه أكثر المتكلمين.

المبحث الرابع: المصلحة المرسلة

المصلحة: الوصف المناسب، وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه حصولُ منفعةٍ أو دفعُ مفسدة، وتُسمَّى الحكمة.

وتنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وكلُّها إما دنيوية أو أخروية.

فالضرورية الدنيوية: ما كان في محلِّ ضرورة العباد في الدنيا، وذلك خمسة أنواع، وهي المقاصد التي اتفقت الملل على حفظها، وهي: الدين، فالنفس، فالعقل، فالعرض، فالمال.

فحفظ الدين بقتال الكفار وردِّ شبهاتهم وقتل المرتدِّ، وحفظُ النفس بالقصاص، وحفظُ العقل بتحريم المسكرات ونحوها، وحفظُ النَّسب بجَلْد الزاني أو رَجْمه وجَلد القاذف، وحفظُ المال بقطع يد السارق وتضمينه.

والحاجية الدنيوية: ما كان في محلِّ حاجة العباد، كالبيع والإجارة والمضاربة والنكاح والطلاق.

والتحسينية الدنيوية: ما لا تتعلق به ضرورة ولا حاجة، لكنه في محلِّ الاستحسان، كاعتبار الولي والشهود في النكاح، وتحريم النجاسات.

والضرورية الأخروية: ما كان في محلِّ ضرورة العباد في الآخرة، وهو الإيمان وفعل الواجبات الكبار، وترك الكفر والكبائر.

والحاجية الأخروية: ما كان في محلِّ حاجة العباد في الآخرة، وهو فعل السنن المؤكَّدة وترك المكروهات الشديدة.

والتحسينية الأخروية: ما كان فيه زيادة الثواب في الآخرة، كإحسان هيئات العبادات بتكميل آدابها الظاهرة والباطنة.

❋ **ثم تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام:**

١- مصلحة عُلم أن الشرع اعتبرها بالنص أو بالإجماع، فهذه معتبرة.

٢- ومصلحة عُلم أن الشرع ألغاها بالنص أو بالإجماع، فهذه ملغاة.

٣- ومصلحة لم يوجد نص ولا إجماع يدل على اعتبارها أو إلغائها، وهي المسمَّاة بالمرسلة.

فإن لم يعتبرها الشارع مطلقًا سميت المرسل الغريب، وهي مردودة اتفاقًا.

وإن اعتبر الشارع جنسها البعيد في جنس الحكم سُمِّيت المرسل الملائم، وفيها ثلاثة مذاهب:

الأول: إلغاؤها مطلقًا، وإليه ذهب والأكثرون.

الثاني: اعتبارها مطلقًا، وإليه ذهب مالك.

الثالث: اعتبارها إذا كانت مصلحة ضرورية كلية قطعية، وإليه ذهب الغزالي وغيره، وهو المختار.

والباب كلُّه راجع إلى القياس.



المبحث الخامس: سدُّ الذرائع

الذرائع: الوسائل، والمراد بسدِّها: منع الوسائل المؤدِّية إلى محذور في الشرع.

❊ **وهي ثلاثة أقسام:**

الأول: ما يُقطع أو يَغلب على الظنِّ أنه يوصِّل إلى الحرام.

والثاني: ما يُحتمل توصيلُه إلى الحرام، وفيه مراتب متفاوتة.

والثالث: ما يقطع بأنه لا يوصِّل، ولكن اختلط بما يوصِّل.

فالأول حجة بلا خلاف، والأخيران حجة عند المالكية والحنابلة.

المبحث السادس: الاستحسان

الاستحسان لغةً: اعتقاد الشيء حسنًا.

واصطلاحًا: فيه خلاف.

١- **فقيل**: هو أخذ المجتهد بدليل ينقدح في نفسه تَقْصُر عنه عبارته.

فإن عُلِم أنه دليل صحيح لم يضرُّه عدمُ التعبير عنه، وإلا فهو باطل.

٢- **وقيل**: هو العدول بالمسألة عن نظائرها في الحكم لدليل خاصٍّ بها.

وليس في هذا خلاف، ويدخل فيه التخصيص والتقييد.

٣- **وقيل**: هو العدول عن مقتضى العلة لوجه أقوى.

ويسمى هذا تخصيص العلة، ولا خلاف فيه إذا صحَّ دليله.

٤- **وقيل**: هو العدول عن حُكم الدليل إلى العادة، لمصلحة الناس.

فإن ثبت وجود العادة في زمنه ﷺ أو ثبت الإجماع عليها فهي حجة، وإلا فهي فمردودة.

٥- **وقيل**: هو الأخذ بما يَستحسنه المجتهد ويَسبق إلى عَقْله مِن غير دليل، وهذا باطل.



الباب الثالث: تعارض الأدلة

تَعَارُض الدليلين: اقتضاؤهما حُكْمَيْن مُتضَادَّيْن.

ولا يقع بين قطعيَّيْنِ، ولا بين قطعيٍّ وظنيٍّ، ولا بين فِعْلَيْنِ.

وإنما يقع بين الظنِّيَّيْنِ في الظاهر.

فإن أمكن فيه الجمعُ وجب، كتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتأويل الظاهر.

وإلا فإن عُلِم المتأخِّر كان ناسخًا، وإلا وجب الترجيح.



الفصل الأول: النسخ

النسخ لغةً: الإزالة والنقل.

واصطلاحًا: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي.

فخرج بالحكم الشرعي: الحكم العقلي الثابت بالبراءة الأصلية.

وبالخطاب الشرعي: الأمر العقلي كالموت والجنون.

❊ **وشروط النسخ سبعة:**

١- كون المنسوخ حكمًا شرعيًّا.

٢- وكون الناسخ متأخِّرًا عن المنسوخ.

٣- وكون النسخ بخطاب شرعي.

٤- وألا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت ينتهي بانتهائه.

٥- وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، لا أضعف منه.

٦- وأن يكون المنسوخ مما يجوز أن يكون مشروعًا وألا يكون.

٧- وألا يكون المنسوخ مما هو على صفة واحدة لا يتغير.

ويجوز نسخ الحكم قبل التمكُّن مِن فعله، وبعد التمكُّن منه، وبعد فعلِه.

ويمتنع نسخُ جميع القرآن، ويجوز نسخُ بعضه، وهو على ثلاثة

أقسام:

الأول: ما نُسِخ لفظُه وبقي حكمه، كآية الرجم.

والثاني: ما نُسِخ حكمُه وبقي لفظه، كالصدقة قبل لقاء الرسول ﷺ.

والثالث: ما نُسِخ لفظُه وحكمُه، كالرضعات العشر.

❊ **وينقسم النسخ باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ إلى تسعة أقسام:**

١- نسخ القرآن بالقرآن، كنسخ الاعتداد في الوفاة بالحول.

٢- ونسخ القرآن بالخبر المتواتر، كنسخ آية الرجم.

٣- ونسخ القرآن بخبر الآحاد، كنسخ الوصية للوالدين.

٤- ونسخ الخبر المتواتر بالقرآن، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.

٥- ونسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر.

٦- ونسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد، كنسخ استقبال بيت المقدس في حقِّ أهل قباء.

٧- ونسخ خبر الآحاد بالقرآن، كنسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف.

٨- ونسخ خبر الآحاد بالخبر المتواتر.

٩- ونسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، كنسخ تحريم زيارة القبور.

والإجماع لا يكون منسوخًا ولا ناسخًا، لكنه يدلُّ على الناسخ.

ونسخ القياس جائز في زمن النبي ﷺ لا بعده، والنسخ به لا يجوز إلا لمثله.

ونسخ المنطوق يستلزم نسخ المفهوم موافقةً كان أو مخالفة، وكذلك العكس في مفهوم الأَولى.

ولا يجوز نسخ الخبر المحض، ولا نسخ الوعد.

ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، كنسخ الصدقة بين يدي مناجاته ﷺ.

❊ **ويجوز نسخه إلى بدل، وهو ثلاثة أقسام:**

الأول: أن يكون إلى بدلٍ مساوٍ، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.

الثاني: أن يكون إلى بدلٍ أخفَّ، كنسخ العدَّة بالحول في الوفاة بالعدَّة بأربعة أشهر وعشر.

الثالث: أن يكون إلى بدلٍ أثقلَ، كنسخ وجوب الكفِّ عن الكفار بإيجاب القتال.

❊ **ولا يثبت النسخ على أحدٍ قَبْلَ علمِه به، والعلمُ به من أربعة أوجه:**

الأول: الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، كنسخ آية العدة.

الثاني: بيان الرسول ﷺ أن هذا بعد هذا، كقوله ﷺ: «نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروها».

الثالث: أن ينصَّ الشارع في وقتٍ متأخِّر على خلاف الحكم المتقدِّم، وهو كثير.

الرابع: أن يقول الراوي: هذا ورد بعد هذا، كقول جابر رضي الله عنه: «**كان آخِرَ الأمرين من رسول الله ﷺ تركُ الوضوء مما مسَّت النار**».



الفصل الثاني: الترجيح

❊ **الترجيح بين النصوص يكون من وجهين:**

الأول: الترجيح في سند النصِّ، كالتقديم بالتواتر، وعُلُوِّ الإسناد، وكثرة الرُّوَاة، وفقه الراوي، ومعرفته باللغة، وورعه وفطنته، وحُسْنِ اعتقاده، وكونِه مشهورًا بالعدالة، وحفظه لفظ المروي، وذكرِه سببَ الحديث، وكونِه صاحب القصة، وكونِه مِن أكابر الصحابة.

الثاني: الترجيح في المتن، كتقديم القول على الفعل، والفعلِ على التقرير، والفصيح على غيره، وما كان بلغة قريش على غيره، والمدنِيِّ على المكِّيِّ، وما ذُكر مع حكمِه تعليلُه، وما فيه تهديد على غيره، وما فيه تأكيد على غيره، والعامِّ المطلق على الوارد لسبب خاصٍّ، وما دلالتُه اقتضاء على ما دلالته إيماء أو إشارة، وما دلَّ بمفهوم الموافقة على ما دلَّ بمفهوم المخالفة، والناقل على المقرِّر، والمُثْبِتِ على النافي، والناهي على الآمر، وما اعتضد بدليلٍ آخرَ على غيره، وما وافق عمل الأكثر على غيره.

والإجماع مقدَّمٌ على النصِّ ولو متواترًا.

وإذا نُقِل إجماعان يُعْمَلُ بالسابق منهما.

والترجيح في القياس كأن يكون دليل أصله أقوى، أو يكون على سنن القياس، أو يكونَ مسلكُ العلة أقوى، أو العلمُ بوجودها في الفرع أقوى، أو تكون وصفًا ذاتيًّا، أو تقتضي عمومًا في الحكم.



الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد

الفصل الأول: الاجتهاد

الاجتهاد لغةً: بذل الوسع فيما فيه كلفة.

واصطلاحًا: بذلُ الوسع من الفقيه في تحصيل ظنٍّ بحكم شرعي.

فلا يكون من المقلِّد، ولا في القطعيَّات.

❊ **وشرط الفقيه:**

١- أن يكون بالغًا عاقلًا.

٢- وألا يكون متساهلًا في الدين.

٣- وأن يكون فقيه النفس.

٤- وأن يكون عارفًا بما يتوقَّف عليه الاجتهاد من العلوم، كمعرفة نصوص الكتاب والسنة، وعلوم اللغة، وأصول الفقه.

٥- وأن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ، والصحيح والضعيف، وأسبابِ النزول والورود، ومواقعِ الإجماع.

وكلُّ ذلك شرط في **المجتهد المطلق**، وهو الذي يفتي في جميع

أبواب الشرع.

ودونه **مجتهد المذهب**، وهو مَن ينتحل مذهب إمام ويخرِّج على أصوله، فيُشترط فيه معرفةُ قواعد ذلك المذهب وأصوله ونصوص إمامه.

ودونه **مجتهد الفتوى**، وهو من يَسُوغ له الفتيا على مذهب إمامه، فيشترط فيه أن يكون متبحِّرًا في المذهب متمكِّنًا من ترجيح قول على قول.

ودونه مَن يحفظ منقول المذهب، وليس قادرًا على الترجيح.

ودونه العاميُّ وهو من لا يحفظ المسائل ولا يحسن الترجيح.

ويجوز تجزُّؤ الاجتهاد بشرط استكمال ما يتعلَّق بالجزء.

ويجوز خلوُّ الزمان عن مجتهد.

❊ **والاجتهاد من حيث حكمُه على ثلاثة أقسام:**

الأول: فرض عين، وهو اجتهاد الفقيه في حقِّ نفسه عند نزول الحادثة به، واجتهاده فيما تعيَّن عليه الحكم فيه، فإن ضاقت الحادثة كان على الفور، وإلا فعلى التراخي.

الثاني: فرض كفاية، وذلك إذا نزلت نازلة والمفتون متعدِّدون، أو تردَّد الحكم بين قاضيَيْنِ مشتَرِكَين في النظر.

الثالث: مندوب، وهو اجتهاد الفقيه فيما لم يقع وأراد عِلْمَه أو سُئِل عنه.

والاجتهاد جائز للنبي ﷺ، لكنه لا يقر على خطإٍ.

وكان جائزًا لغير النبي ﷺ في عصره.

وليس كلُّ مجتهد في القطعيات مصيبًا، بل المخطئ فيها مأزور.

وكذلك في الظنيَّات عند الجمهور، لكن المخطئ فيها معذور، وعلى اجتهاده مأجور.

ويمتنع نقض حكم الاجتهاد، إلا إذا خالف قاطعًا أو ظنًّا مُحْكَمًا.

ولا يجب على الفقيه تجديد الاجتهاد إن كان ذاكرًا رجحان الدليل الأول، والمقلِّدُ تبعٌ للفقيه.

الفصل الثاني: التقليد

التقليد لغةً: جعلُ القلادة في العنق.

واصطلاحًا: أخذ مذهب الغير مِن غير معرفة دليله.

والمراد بالأخذ: اعتقادُ ذلك ولو لم يُعمَل به.

والمذهب يشمل ما كان قولًا له أو فعلًا.

وخرج بنسبة المذهب إلى الغير: ما كان معلومًا بالضرورة لا يَختصُّ به أحد.

وبنفي معرفة الدليل: المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهادَ آخرَ.

والمراد بالدليل: الدليلُ التفصيليُّ.

والتقليد في فروع الدين واجبٌ على من فَقَد أهلية الاجتهاد، وفي أصول الدين ممنوع إلا بجزم، فإيمان المقلِّد الجازم صحيح.

ولا يَستفتي المقلِّدُ إلا مَن عَرَف عِلْمَه وعدالتَه.

والمستفتي إن شرع في عمل بفتوى فقيه لم يجز له الرجوع عنها إلى فتوى غيره، ويجوز له أن يقلِّد غيره ولو مفضولًا في حادثة أخرى، فلا يلزمه انتحال مذهب معيَّن، ولا يجوز له تتبُّع الرخص.

وتقليد الميت جائز.

أماتنا الله على الإسلام والسنَّة، وأعاذنا وسائرَ المسلمين من الفتنة.

وصلى الله وسلَّم وبارك على سيِّدنا محمَّد الأمين، وعلى آله الطيبين، كلَّما ذكره الذاكرون، وغفل عنه الغافلون، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، ومن تبهم بإحسان إلى يوم الدين.



قائمة الموضوعات

العنوان **الصفحة**

مقدمة ٥
تمهيد في كتب أصول الفقه ٧
الباب الأول: المقدِّمات ١٤
الفصل الأول: مبادئ أصول الفقه ١٦
الفصل الثاني: تعريف أصول الفقه ١٦
الفصل الثالث: تعريف العلم والدليل ١٨
الفصل الرابع: الأحكام الشرعي ٢٠
فرع: في أقسام الواجب والمندوب ٢٣
الباب الثاني: الأدلة الشرعية ٢٤
الفصل الأول: التعريف بالكتاب والسنة ٢٤
المبحث الأول: التعريف بالكتاب ٢٤
المبحث الثاني: التعريف بالسنة وأقسامها ٢٦
المبحث الثالث: أنواع الحديث وصفة رواته ٢٨
الفصل الثاني: دلالات الكتاب والسنة ٣٠

العنوان **الصفحة**

المبحث الأول: بيان لغة الوحي ٣٠
المبحث الثاني: الأمر والنهي ٣٣
المبحث الثالث: العام والخاص ٣٦
فرع: في المطلق والمقيد ٤٢
المبحث الرابع: المجمل والمبيَّن ٤٤
المبحث الخامس: المنطوق والمفهوم ٤٧
الفصل الثالث: الإجماع ٥٢
الفصل الرابع: القياس ٥٤
فرع: في الاستقراء ٦١
الفصل الخامس: الأدلة المختلف فيها ٦٢
المبحث الأول: الاستصحاب ٦٢
المبحث الثاني: مذهب الصحابي ٦٤
المبحث الثالث: شرع من قبلنا ٦٥
المبحث الرابع: المصلحة المرسلة ٦٦
المبحث الخامس: سدُّ الذرائع ٦٩
المبحث السادس: الاستحسان ٧٠
الباب الثالث: تعارض الأدلة ٧١
الفصل الأول: النسخ ٧٢

العنوان **الصفحة**

الفصل الثاني: الترجيح ٧٦
الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ٧٨
الفصل الأول: الاجتهاد ٧٨
الفصل الأول: التقليد ٨١
قائمة الموضوعات ٨٣

